

| UTVRĐIVANJE MAJČINSTVA |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| PRESUMPCIJOM           | SUDSKOM ODLUKOM                               |
|                        | Tužbu diže dijete                             |
|                        | Tužbu diže žena koja se smatra majkom djeteta |
|                        | Tužbu diže CZSS                               |
|                        |                                               |

| UTVRĐIVANJE OČINSTVA |                       |                                                 |
|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| PRESUMPCIJOM         | PRIZNANJEM            | SUDSKOM ODLUKOM                                 |
|                      | Pred matičarem        | Tužbu diže majka djeteta                        |
|                      | Na zapisnik pred CZSS | Tužbu diže dijete                               |
|                      | Pred sudom            | Tužbu diže muškarac koji se smatra ocem djeteta |
|                      | U oporuci             | Tužbu diže CZSS                                 |
|                      | U konzularnom uredu   |                                                 |

| TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA MAJČINSTVA                 | TUŽBA RADI UTVRĐIVANJA OČINSTVA                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijete do 25 god                                  | Majka djeteta do navršene 18 god djeteta                                                                   |
| Žena koja sebe smatra majkom djeteta do 18 godine | Dijete do 25 god                                                                                           |
| CZSS do 18 god                                    | Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta- 1 god od saznanja za odbijanje pristanka, ali najkasnije do 18 god |
|                                                   | CZSS do 18 god                                                                                             |

| OČINSTVO MOŽE PRIZNATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>→ punoljetna osoba neovisno o svojoj poslovnoj sposobnosti</p> <p>→ maloljetna osoba koja je navršila 16 ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja</p> <p>→ maloljetna osoba mlađa od 16 uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika</p> <p>→ Punoljetna osoba lisena poslovne sposobnosti U dijelu koji se odnosi na davanje izjava o osobnim stanjima</p> <p>→ Punoljetna osoba lisena poslovne sposobnosti neovisno u kojem je dijelu lisena</p> |

| UTVRĐIVANJE MAJČINSTVA/OČINSTVA                                                            | OSPORAVANJE MAJČINSTVA/OČINSTVA                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZAKONSKI ZASTUPNIK                                                                         | ZAKONSKI ZASTUPNIK- punoljetno dijete lišeno p.s. u dijelu koji se odnosi na osobna stanja |
| Maloljetno dijete i punoljetno dijete lišeno p.s. u dijelu koji se odnosi na osobna stanja | POSEBNI SKRBNIK- Maloljetno dijete                                                         |

| PRISTANAK NA PRIZNANJE MAJČINSTVA DAJE | PRISTANAK NA PRIZNANJE OČINSTVA DAJE                                                                 | PRISTANAK NA PRIZNANJE IZVANBRAČNOG OČINSTVA | PRISTANAK NA PRIZNANJE OČINSTVA AKO JE MAJKA UMRLA/ NEPOZNATOG BORAVIŠTA 2 MJ |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| CZSS daje suglasnost                   | Punoljetna majka neovisno o njenoj poslovnoj sposobnosti                                             | CZSS daje suglasnost                         | Djetetov skrbnik uz prethodno odobrenje CZSS                                  |
| Pristanak djeteta koje je navršilo 14  | Maloljetna majka koja je navršila 16 ako je sposobna shvatiti značenje i pravne posljedice priznanja | Pristanak majke                              | Dijete koje je navršilo 14 god                                                |
|                                        | Maloljetna majka mlađa od 16 uz suglasnost njezinog zakonskog zastupnika(roditelji)                  | Pristanak djeteta koje je navršilo 14        |                                                                               |
|                                        | Dijete koje je navršilo 14                                                                           |                                              |                                                                               |
|                                        | Majka i njezin 2. muž ako se radi o djetetu iz prvog braka                                           |                                              |                                                                               |

| PRETPOSTAVKE ZA POSTOJANJE BRAKA                                                                                                          | PRETPOSTAVKE ZA VALJANOST BRAKA (bračne zapreke)                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Da su osobe različitih spolova                                                                                                            | Punoljetnost                                                                                         |
| Da su izjavili pristanak za sklapanje braka                                                                                               | Poslovna sposobnost i sposobnost za rasuđivanje                                                      |
| Da je sklopljen pred matičarem/vjerskim službenikom                                                                                       | Nepostojanje srodstva po krvi ili posvojenju                                                         |
| Ako nije ispunjena koja od pretpostavki NE NASTAJU PRAVNI UČINCI BRAKA                                                                    | Nepostojanje braka/ registriranog životnog partnerstva                                               |
| <b>Pravo na tužbu radi utvrđivanja postoji li brak ili ne imaju <u>centar za socijalnu skrb i osoba koja za to ima pravni interes</u></b> | Ako nije ispunjena koja od pretpostavki BRAK NIJE VALJAN I PRIMJENJUJU SE ODREDBE O PONIŠTENJU BRAKA |

| UKLONJIVE BRAČNE SMETNJE                        | NEUKLONJIVE BRAČNE SMETNJE  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| Maloljetnost iznad 16                           | Nesposobnost za rasuđivanje |
| Lišenost poslovne sposobnosti                   | Posvojenje                  |
| Trajanje prethodnog braka/ životnog partnerstva | Krvno srodstvo              |

#### ZAKONSKI ZASTUPNIK ZASTUPA:

- Maloljetno dijete ➔ u tužbi radi utvrđivanja očinstva
- Punoljetno dijete lišeno poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja ➔ u tužbi radi utvrđivanja očinstva/majčinstva
- Punoljetno dijete lišeno poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja ➔ u tužbi radi osporavanja majčinstva/očinstva
- Majku djeteta lišenu posl. Spos. ➔ u tužbi radi utvrđivanja očinstva
- Majku djeteta lišenu posl. Spos ➔ u tužbi radi osporavanja očinstva
- Ženu/muškarca koji sebe smatra majkom/ocem ali lišen p.s ➔ u tužbi radi utvrđivanja očinstva/majčinstva
- Ženu upisanu u maticu rođenih kao majka djeteta, ali lišena p.s. ➔ u tužbi radi osporavanja majčinstva
- Žena koja sebe smatra majkom lišena p.s. ➔ u tužbi radi osporavanja majčinstva
- Majčin muž lišen posl.s. ➔ u tužbi radi osporavanja očinstva

- Muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta a lišen posl. Spas. → u tužbi radi osporavanja očinstva
- Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta, a lišen posl. Spas. → u tužbi radi osporavanja očinstva

#### POSEBNI SKRBNIK ZASTUPA:

- Maloljetno dijete u postupku tužbe radi osporavanja majčinstva/očinstva
- Dijete u postupcima radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
- Dijete u postupku radi nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta
- Imenuje se djetetu u postupku u kojem se odlučuje o OO, uzdržavanju, i ostvarivanju roditeljske skrbi
- U postupcima radi zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta iz članka 485. stavka 1. točaka 1., 3., 4. i 5. dijete zastupa posebni skrbnik kojeg imenuje sud → 1. privremenom povjeravanju djeteta drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi 3. oduzimanju prava na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, udomiteljskoj obitelji ili ustanovi socijalne skrbi 4. povjeravanju djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju ustanovi socijalne skrbi ili udomiteljskoj obitelji 5. lišenju prava na roditeljsku skrb.
- Dijete u postupku radi nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta zastupa posebni skrbnik kojeg imenuje sud.
- Ako su interesi djeteta i roditelja u suprotnosti, dijete u postupku izricanja privremena mjera s kojim će roditeljem, odnosno drugom osobom dijete stanovati, i o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom zastupa posebni skrbnik kojeg imenuje centar za socijalnu skrb
- Dijete u postupku radi uzdržavanja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao, uzdržavanju djeteta od strane roditelja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao, o uzdržavanju djeteta od strane roditelja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao zastupa posebni skrbnik ili centar za socijalnu skrb.

| OSPORA VANJE MAJČINSTVA                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravo na tužbu ima                                                            |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Dijete do navršene 25 godine                                                  | Žena koja je upisana u maticu rođenih kao majka djeteta, 6 mj od saznanja, a najkasnije do 7 god života djeteta | Žena koja sebe smatra majkom djeteta, uz istodobno traženje da se utvrdi njezino majčinstvo, 6 mj od saznanja, a najkasnije do 7 god života djeteta |
| Osporavanje majčinstva djetetu začetkom medicinski pomognutom oplodnjom       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|                                                                               | Žena koja je upisana u maticu rođenih kao majka djeteta                                                         | Žena koja sebe smatra majkom djeteta 6 mj od saznanja, a najkasnije do 7 god života djeteta                                                         |
| OSPORA VANJE OČINSTVA                                                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Pravo na tužbu radi osporavanja bračnog očinstva (utvrđenog presumpcijom) ima |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Majka djeteta( žena upisana u maticu rođenih) do 6 mj od rođenja djeteta      | Dijete do 25 god                                                                                                | Majčin muž, 6 mj od saznanja za činjenicu koja dovodi u pitanje istinitost očinstva, a najkasnije do 7 god života djeteta                           |
| Pravo na tužbu radi osporavanja izvanbračnog očinstva                         |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Dijete do 25 godine                                                           | Muškarac koji je priznao očinstvo, 6 mj od saznanja, a najkasnije do 7 god života djeteta                       | Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se utvrdi njegovo očinstvo, do 1 godine od upisa priznanja                            |
| Pravo na tužbu radi osporavanja očinstva utvrđenog priznanjem                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
| Dijete do 25 god                                                              | Muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta,/koji je                                              | Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako istodobno traži da se                                                                                    |

|                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | pod prisilom priznao 6 mj od saznanja, a najkasnije do 7 god života djeteta | utvrdi njegovo očinstvo, do 1 godine od upisa priznanja u maticu rođenih                                                                                  |
| <b>Osporavanje očinstva djeteta začetog medicinski pomognutom oplodnjom</b> |                                                                             |                                                                                                                                                           |
|                                                                             | Muškarac koji je upisan u maticu rođenih kao otac djeteta                   | Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta 6 mj od saznanja za činjenicu da je do oplodnje došlo bez njegovog pristanka, a najkasnije do 7 god života djeteta |

#### OSOBA LIŠENA POSLOVNE SPOSOBNOSTI

- Brak može sklopiti uz prethodno odobrenje skrbnika
- Bračni ugovor sklapa umjesto nje skrbnik uz prethodno odobrenje CZSS – JAVNOBILJEŽNIČKI AKT
- Ima pravo na tužbu radi razvoda braka s tim da će sud odlučiti o njenim daljnjim postupanjima
- Kada priznaje očinstvo daje pristanak pred nadležnim CZSS prema mjestu svog prebivališta
- Ukoliko nije priznala očinstvo, skrbnik pokreće postupak da se očinstvo utvrdi sudskom odlukom
- Kada daje pristanak na posvojenje svoga djeteta, mora biti u stanju shvatiti značenje tog pristanka
- Ako ne može shvatiti značenje svog pristanka na posvojenje, onda pristanak zamjenjuje odluka suda
- Kada se osobu lišava poslovne sposobnosti, imenuje joj se posebni skrbnik
- Samostalno podnosi prijedlog sudu za dopuštenje za sklapanje braka

| <b>PONIŠTAJ BRAKA</b>                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pravo na tužbu radi poništaja braka                                                                                      | -Bračni drug<br>-CZSS<br>-Osoba koja za to ima pravni interes                                                                               |
| Pravo na tužbu radi poništaja braka kojeg je sklopio maloljetnik bez dopuštenja suda                                     | -Roditelji maloljetnika<br>-Punoljetni bračni drug<br>-CZSS                                                                                 |
| U slučaju da je brak sklopljen protivno odredbi da brak ne može sklopiti osoba koja je već u braku pravo na tužbu imaju: | -Osobe s pravnim interesom( bračni drug iz prethodnog braka i potomci bračnog druga koji je sklopio novi brak))<br>-Bračni drugovi<br>-CZSS |

| <b>SPORAZUM O PRAVNIM POSLJEDICAMA RAZVODA BRAKA</b> | <b>PLAN O ZAJEDNIČKOJ RODITELJSKOJ SKRBI</b>                                                                                     | <b>BITNA OSOBNA PRAVA DJETETA</b>       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Mjesto stanovanja djeteta                            | Mjesto i adresa stanovanja djeteta                                                                                               | Promjena osobnog imena djeteta          |
| Način ostvarivanja roditeljske skrbi                 | Visina uzdržavanja djeteta                                                                                                       | Promjena prebivališta/boravišta djeteta |
| Način ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom         | Vrijeme koje će dijete provoditi sa svakim od roditelja                                                                          | Izbor ili promjena vjerske pripadnosti  |
| Uzdržavanje bračnog druga                            | Način na koji će se rješavati buduća sporna pitanja                                                                              |                                         |
| Uzdržavanje djeteta                                  | Način razmjene inf u vezi sa davanjem suglasnosti pri donošenju odluka bitnih za dijete i razmjeni informacija u vezi s djetetom |                                         |
| Uređenje imovinskopravnih odnosa                     |                                                                                                                                  |                                         |

#### RAZVOD BRAKA U KOJEMU JE ROĐENO ZAJEDNIČKO MALOLJETNO DIJETE

- Prije postupka moraju sudjelovati u obiteljskom savjetovanju
- Ako se razvode sporazumno, moraju sastaviti plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
- Ako ne sastave plan, moraju pristupiti prvom sastanku obiteljske medijacije

| ZASNIVANJE POSVOJENJA                            |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRETPOSTAVKE NA STRANI DJETETA                   | PRETPOSTAVKE NA STRANI POSVOJITELJA                                                              |
| Dob                                              | Dob                                                                                              |
| Zabrana posvojenja srodnika i štíćenika          | Status                                                                                           |
| Zabrana posvojenja djeteta maloljetnog roditelja | Državljanstvo                                                                                    |
|                                                  | Ne može posvojiti osoba lišena ps, lišena prava na rod. Skrb, nije poželjno joj povjeriti dijete |

| PRISTANCI ZA POSVOJENJE                                                                                                 |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Dijete koje je navršilo 12 godina                                                                                       | Daje se osobno na zapisnik pred CZSS nadležan prema svojem prebivalištu |
| Roditelji djeteta                                                                                                       |                                                                         |
| Kada dijete posvaja jedan bračni drug, potreban je pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga                          |                                                                         |
| Može i ne mora biti potreban pristanak: Djetetova skrbnika ako je roditelj umro/nepoznat/nestao/lišen prava na rod.skrb |                                                                         |

| POSTUPAK ZASNIVANJA POSVOJENJA PROVODI   | PROCJENU PRIKLADNOSTI I PODOBNOSTI PROVODI    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CZSS nadležan prema prebivalištu djeteta | CZSS nadležan prema prebivalištu posvojitelja |

| DOSTAVA RJEŠENJA O IMENOVANJU SKRBNIKA                       |
|--------------------------------------------------------------|
| Djetetu s navršenih 14 god                                   |
| Djetetu mlađem od 14 ako je sposobno shvatiti značenje       |
| Imenovanom skrbniku                                          |
| Roditeljima                                                  |
| Osobi koju su roditelji odredili da bi bila najbolji skrbnik |
| Nadležnom matičaru                                           |
| Zemljoknjižnom odjelu suda                                   |

| PRESTANAK RODITELJSKE SKRBI                              |                                                                                               |                                                                     |                                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Stjecanjem poslovne sposobnosti djeteta                  | Posvojenjem djeteta                                                                           | Smrću roditelja                                                     |                                |
| PRESTANAK SKRBNIŠTVA NAD DJETETOM                        |                                                                                               |                                                                     |                                |
| Stjecanjem poslovne sposobnosti djeteta                  | Posvojenjem                                                                                   | Smrću djeteta                                                       | Prestankom razloga iz čl. 224. |
| PRESTANAK SKRBNIŠTVA NAD PUNOLIETNOM OSOBOM              |                                                                                               |                                                                     |                                |
| Smrću štićenika                                          | Kada rješenje suda o vraćanju poslovne sposobnosti postane pravomoćno                         |                                                                     |                                |
| PRESTANAK POSEBNOG SKRBNIŠTVA                            |                                                                                               |                                                                     |                                |
| Kad rješenje o stavljanju pod skrbništvo postane izvršno | Kad rješenje kojim je utvrđeno da ne posoje razlozi za lišenje posl. Spos. Postane pravomoćno | Kad rješenje o prestanku posebnog skrbništva postane izvršno        |                                |
| PRESTANAK UZDRŽAVANJA                                    |                                                                                               |                                                                     |                                |
| Smrću bilo kojeg od bivših bračnih drugova               | Kada bivši bračni drug sklopi novi brak                                                       | Kada bivši bračni drug zasnuje izvanbračnu ili istospolnu zajednicu |                                |

| IMENOVANJE POSEBNOG SKRBNIKA                                                                                         |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DJETETU                                                                                                              | PUNOLIETNOJ OSOBI                                                                              |
| U bračnim sporovima i postupcima osporavanja majč/očin                                                               | Za koju je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti, osim ako nije uzela punomoćnika |
| U postupcima u kojima se odlučuje o rod. Skrbi, pojedinim sadržajima roditeljske skrbi i osobnim odnosima s djetetom | Koja najmanje 3 mj nema poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika                |
| U postupku izricanja mjere za zaštitu prava i                                                                        | Štíćeniku kada postoji sukob interesa između njega i                                           |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| dobrobiti djeteta iz nadl. suda                                                                                      | njegovog skrbnika/ bliskog srodnika/bračnog druga skrbnika pri sklapanju pravnih poslova/ imovinskim postupcima                                                                        |
| U postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje                                                | Štićenicima u slučaju spora/sklapanja pp između njih kada imaju istog skrbnika                                                                                                         |
| U slučaju sukoba interesa između njega i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima/sporovima             | Iznimno: osobi koja je u slučaju privremene spriječenosti ili nesposobnosti za obavljanje jednokratnih neodgodivih radnji čije je poduzimanje važno za zaštitu prava/interesa te osobe |
| Djeci U slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih i kada ista osoba nad njima ostvaruje roditeljsku skrb |                                                                                                                                                                                        |
| Ako je dijete strani državljanin/bez državljanstva i pratnje na teritoriju RH                                        |                                                                                                                                                                                        |
| Drugim slučajevima                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |

| <b>PRAVO NA ŽALBU PROTIV RJEŠENJA O IMENOVANJU POSEBNOG SKRBNIKA KOJE DONOSI CZSS</b> | <b>PRAVO NA ŽALBU PROTIV RJEŠENJA ZA IMENOVANJE POSEBNOG SKRBNIKA KOJEG DONOSI SUD</b>                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dijete s navršenih 14 god, roditelji i osoba koja je imenovana za p skrbnika          | Dijete s navršenih 14 god, roditelji, osoba imenovana za ps, a CZSS ako je predložio imenovanje posebnog skrbnika |

| <b>POSEBNI SKRBNIK KOJI JE ZAPOSLENIK CENTRA ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO</b>            | <b>POSEBNI SKRBNIK KOJI NIJE ZAPOSLENIK CENTRA ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Izvešće- ravnatelju CZPS                                                          | Izvešće- ravnatelju CZSS                                                 |
| Završno izvješće- ravnatelju CZPS i tijelu koje ga je imenovalo ako ga to zatraži | Završno izvješće- CZSS u roku od 8 dana od kraja postupka                |

| <b>POSVOJITELJ NE MOŽE BITI OSOBA</b>                                                                     | <b>SKRBNIK NE MOŽE BITI OSOBA</b>                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lišena poslovne sposobnosti                                                                               | Lišena poslovne sposobnosti                                                                    |
| Lišena prava na roditeljsku skrb                                                                          | Lišena prava na roditeljsku skrb                                                               |
| Čije dosadašnje ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno joj povjeriti roditelju skrb o djetetu | Čiji su interesi u suprotnosti sa štićenicima                                                  |
|                                                                                                           | Od koje se ne može očekivati da će pravilno obavljati svoje dužnosti                           |
|                                                                                                           | S kojom je štićenik sklopio ug. O doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju                             |
|                                                                                                           | S čijim je bračnim/izvanbračnim drugom štićenik sklopio ug. O doživotnom/dosmrtnom uzdržavanju |

| <b>SUDJELOVANJE CZSS KAO STRANKA</b>                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka i radi poništaja braka                                                         |
| utvrđivanja majčinstva, odnosno očinstva                                                                                     |
| davanja dopuštenja za sklapanje braka                                                                                        |
| mirovanja ostvarivanja roditeljske skrbi zbog stvarnih razloga                                                               |
| povjeravanja ostvarivanja roditeljske skrbi nad djetetom zbog smrti roditelja koji je samostalno ostvarivao roditeljsku skrb |
| ograničenja ili zabrane ostvarivanja osobnih odnosa djeteta s roditeljem, kao i o nadzoru nad njihovim ostvarivanjem         |
| određivanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta                                                                       |
| donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak roditelja za posvojenje                                                         |

|                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| postupci radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti                                                                            |
| postupci radi predaje djeteta.                                                                                                   |
| <b>ZASTUPNIK DJETETA</b>                                                                                                         |
| postupak radi utvrđivanja očinstva                                                                                               |
| Postupak radi uzdržavanja djeteta                                                                                                |
| <b>POMOĆNO TIJELO SUDA</b>                                                                                                       |
| kad po nalogu suda dostavlja nalaz i mišljenje                                                                                   |
| kad po nalogu suda utvrđuje i dostavlja podatke o obiteljskim, imovinskim i socijalnim prilikama stranaka                        |
| kad pomaže sudu u postupcima određivanja privremenih mjera i ovrhe radi predaje djeteta i ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom |

| <b>POSTUPOVNA SPOSOBNOST DJETETA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>POSTUPOVNA SPOSOBNOST OSOBE LIŠENE P.S.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U stvarima u kojima se odlučuje o osobnim pravima i interesima djeteta sud će na zahtjev djeteta rješenjem dopustiti djetetu koje je navršilo četrnaest godina da iznosi činjenice, predlaže dokaze, podnosi pravne lijekove i poduzima druge radnje u tom postupku ako je sposobno shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji | U statusnim stvarima, stvarima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta sud će rješenjem dopustiti da radi ostvarenja svojih prava i interesa, pojedine ili sve radnje u postupku poduzima i stranka koja je lišena poslovne sposobnosti u tom dijelu pod uvjetom da je u stanju shvatiti značenje i pravne posljedice tih radnji |

**DIJETE JE STRANKA U POSTUPKU:**

- O uzdržavanju, OO, ostvarivanju roditeljske skrbi
- U postupku u kojem se odlučuje o pravo stanovanja djece i jednog roditelja u stanu ili drugoj nekretnini koja predstavlja obiteljski dom

| <b>BRAČNI DRUGOVI</b>               | <b>IZVANBRAČNI DRUGOVI</b>                        | <b>PARTNERI</b>                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Bračna stečevina i vlastita imovina | Stečevina izvanbračnih drugova i vlastita imovina | Zajednička stečevina i vlastita imovina   |
| Bračni ugovor                       | Izvanbračni ugovor                                | Ugovor o uređenju imovinskopravnih odnosa |
|                                     | Nastaje faktički                                  | Neformalno faktična                       |

| <b>STRANKE U POSTUPKU</b>     |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POSVOJENJA</b>             | Dijete i potencijalni posvojitelji                                                                                                                                                                      |
| <b>UTVRĐIVANJA MAJČINSTVA</b> | Dijete, žena čije se majčinstvo utvrđuje, CZSS i žena koja sebe smatra majkom djeteta samo ako su pokrenuli postupak, i muškarac kojeg bi se u slučaju da se utvrdi majčinstvo smatralo djetetovim ocem |
| <b>UTVRĐIVANJA OČINSTVA</b>   | Dijete, majka djeteta, muškarac čije se očinstvo utvrđuje, a CZSS ili muškarac koji sebe smatra ocem djeteta ako su pokrenuli taj postupak.                                                             |
| <b>OSPORAVANJA MAJČINSTVA</b> | dijete, žena čije se majčinstvo osporava i otac djeteta. žena koja sebe smatra majkom i muškarac kojega bi se, u slučaju da se utvrdi majčinstvo, smatralo djetetovim ocem.                             |
| <b>OSPORAVANJA OČINSTVA</b>   | dijete, djetetova majka i muškarac čije se očinstvo osporava, i muškarac koji osporava to očinstvo.                                                                                                     |
| <b>UZDRŽAVANJA</b>            | Dijete i osoba koja ga je dužna uzdržavati                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IZVANPARNIČNOM POSTUPKU</b>                                                                                                                                                     | Predlagatelj, osoba koju je predlagatelj označio kao protustranku ili ju je inače naveo kao stranku, svaka osoba na čiji bi pravni položaj mogla izravno utjecati odluka koja se predlaže ili odluka koju sud u povodu prijedloga ili po službenoj dužnosti može donijeti, odnosno osoba na čiji bi pravni položaj mogla izravno utjecati neka druga radnja suda i svaka osoba, tijelo ili oblik udruživanja koja se na temelju zakona treba uključiti u postupak. |
| <b>RADI ODOBRAVANJA SPORAZUMA O UZDRŽAVANJU DJETETA</b>                                                                                                                            | Dijete i roditelj koji ne stanuje s djetetom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RADI ODOBRAVANJA SPORAZUMA O UZDRŽAVANJU BRAČNIH DRUGOVA</b>                                                                                                                    | Bračni drugovi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RADI ODOBRAVANJA PLANA O ZAJEDNIČKOJ ODITELJSKOJ SKRBI</b>                                                                                                                      | Oba roditelja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RADI OSTVARIVANJA POJEDINIH SADRŽAJA RODITELJSKE SKRBI</b>                                                                                                                      | dijete ili roditelji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RADI MIROVANJA OSTVARIVANJA RODITELJSKE SKRBI ZBOG PRAVNIH RAZLOGA</b>                                                                                                          | dijete, roditelji ili skrbnik djeteta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>RADI MIROVANJA OSTVARIVANJA RODITELJSKE SKRBI ZBOG STVARNIH RAZLOGA</b>                                                                                                         | dijete, roditelji ili centar za socijalnu skrb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>RADI POVJERAVANJA OSTVARIVANJA RODITELJSKE SKRB ZBOG SMRTI RODITELJA KOJI JE SAMOSTALNO OSTVARIVAO RODITELJSKU SKRB</b>                                                         | dijete, drugi roditelj, ili centar za socijalnu skrb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>RADI OSTVARIVANJA PRAVA NA INFORMACIJE O BITNIM OKOLNOSTIMA VEZANIM UZ OSOBNA PRAVA DJETETA</b>                                                                                 | dijete, roditelji ili osobe koje imaju pravo na informaciju.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RADI OSTVARIVANJA OSOBNIH ODNOSA DJETETA SA SRODNICIMA I DRUGIM OSOBAMA</b>                                                                                                     | dijete, roditelji, srodnik ili druge osobe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RADI OGRANIČENJA ILI ZABRANE OSTVARIVANJA OSOBNIH ODNOSA DJETETA S RODITELJEM KAO I O NADZORU NAD NJIHOVIM OSTVARIVANJEM</b>                                                    | dijete, roditelj ili centar za socijalnu skrb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RADI IZRICANJA MJERE PRIVREMENOG POVJERAVANJA DJETETA DRUGOJ OSOBI, UDOMITELJSKOJ OBITELJI ILI USTANOVU SOCIJALNE SKRBI</b>                                                     | dijete, roditelji, centar za socijalnu skrb te druga osoba, ustanova socijalne skrbi ili udomitelj kojima se dijete povjerava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RADI IZRICANJA MJERE ZABRANE PRIBLIŽAVANJA DJETETU</b>                                                                                                                          | dijete, roditelji, centar za socijalnu skrb te baka ili djed, sestra ili brat, odnosno polusestra ili polubrat koji ne živi s djetetom.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>RADI IZRICANJA MJERE ODUZIMANJA PRAVA NA STANOVANJE S DJETETOM I POVJERAVANJA SVAKODNEVNE SKRBI O DJETETU DRUGOJ OSOBI, UDOMITELJSKOJ OBITELJI ILI USTANOVU SOCIJALNE SKRBI</b> | dijete, roditelji, centar za socijalnu skrb te druga osoba, ustanova socijalne skrbi ili udomitelj kojima se dijete povjerava.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>RADI IZRICANJA MJERE POVJERAVANJA DJETETA S PROBLEMIMA U PONAŠANJU RADI POMOĆI U ODGOJU USTANOVU SOCIJALNE SKRBI ILI UDOMITELJSKOJ OBITELJI</b>                                 | dijete, roditelji, centar za socijalnu skrb te ustanova socijalne skrbi ili udomitelj kojima se dijete povjerava, a državni odvjetnik za mladež ako je pokrenuo postupak.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RADI IZRICANJA MJERE LIŠENJA PRAVA NA RODITELJSKU SKRB</b>                                                                                                                      | dijete, roditelji te centar za socijalnu skrb, a državni odvjetnik za mladež ako je pokrenuo taj postupak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>RADI IZRICANJA MJERA ZA ZAŠTITU IMOVINSKIH PRAVA DJETETA</b>                                                                                                                    | dijete, roditelj i centar za socijalnu skrb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>RADI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI MOŽE POKRENUTI</b>                                                                                                                            | sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak, njezini krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                                                             |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                             | do drugog stupnja.                                                                                                                                                                   |
| <b>RADI VRAĆANJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI</b>                   | sud po službenoj dužnosti, osobe iz stavka 1. ovoga članka, skrbnik uz odobrenje centra za socijalnu skrb ili osoba prema kojoj će se voditi postupak vraćanja poslovne sposobnosti. |
| <b>PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O ZDRAVLJU ŠTIĆENIKA</b> | štićenik ili skrbnik štićenika.                                                                                                                                                      |

**Pravomoćnom presudom o osporavanju majčinstva smatra se osporenim i očinstvo majčina muža, odnosno muškarca čije je očinstvo utvrđeno priznanjem.**

**RODITELJSKA SKRB PRESTAJE-** posvojenjem  
**GUBI SE PRAVO NA OSTVARIVANJE RODITELJSKE SKRBI-** pristankom roditelja na posvojenje

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Posebnog skrbnika za maloljetno dijete imenuje → CZSS ili Sud</b> |
| <b>Posebnog skrbnika za punoljetne osobe imenuje → CZSS</b>          |
| <b>Skrbnika djetetu imenuje → CZSS</b>                               |
| <b>Skrbnika punoljetnoj osobi imenuje → CZSS</b>                     |

**Kada pravni posao sklopi osoba koja nema poslovnu sposobnost, posao je nevaljan i može se poništiti.**

Izdaci za životne potrebe štićenika koji je lišen poslovne sposobnosti u pogledu raspolaganja i upravljanja imovinom namiruju se redom iz:

1. štićenikovih prihoda
2. sredstava dobivenih od osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati štićenika
3. sredstava socijalne skrbi, sukladno odredbama posebnog zakona
4. štićenikove imovine i
5. drugih izvora.

| KADA PRIJEDLOG ZA DOPUŠTENJE SKLAPANJA BRAKA PODNOSI                                                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| MALOLIJETNA OSOBA                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OSOBA LIŠENA P.S.                  |
| Saslušavaju se maloljetni podnositelj, njegovi roditelji ili skrbnik, osoba s kojom se namjerava sklopiti brak i traži se mišljenje CZSS                                                                                                                                                                | Traži se mišljenje CZSS i skrbnika |
| PRAVNI LIJEK                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    |
| Protiv rješenja suda kojim se ODBIJA prijedlog za dopuštenje sklapanja braka zbog maloljetnosti, žalbu može podnijeti <b>samo maloljetna osoba koja namjerava sklopiti brak i osoba s kojom ona namjerava sklopiti brak.</b>                                                                            |                                    |
| Protiv rješenja suda kojim se DOPUŠTA sklapanje braka maloljetnoj osobi, žalbu mogu podnijeti njezini <b>roditelji, odnosno njezin skrbnik i centar za socijalnu skrb.</b>                                                                                                                              |                                    |
| Protiv rješenja suda kojim se ODBIJA prijedlog za dopuštenje sklapanja braka zbog lišenja poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja žalbu može podnijeti <b>osoba lišena poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja i osoba s kojom namjerava sklopiti brak.</b> |                                    |
| Protiv rješenja suda kojim se DOPUŠTA sklapanje braka osobi lišenoj poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na osobna stanja žalbu može podnijeti njezin <b>skrbnik i centar za socijalnu skrb.</b>                                                                                                |                                    |

**POSTUPAK RADI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI:** može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak, njezini krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do drugog stupnja.

#### **SOLIDARNA ODG. BRAČNIH DRUGOVA :**

Za obveze koje je jedan bračni drug preuzeo radi namirenja tekućih potreba bračne i obiteljske zajednice, za obveze koje su bračni drugovi preuzeli zajednički u vezi s bračnom stečevinom, odgovaraju oba bračna druga solidarno bračnom stečevinom i vlastitom imovinom, za tražbine koje proizlaze iz bračne steč., za štetu koju posredno/neposredno zajedno uzrokuju, za štetu koju počinu trećima njihovo dijete

| NAČELA POSTUPKA                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Načelo žurnosti-</b> Postupci u kojima se odlučuje o osobnim pravima djeteta su žurni. Prvo ročište mora se održati u roku od 15 dana od dana pokretanja postupka, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.                                                                                         |
| <b>Načelo socijalnosti-</b> Sud je dužan tijekom postupka osobito paziti da se zaštite prava i interesi djece, osoba s invaliditetom, odnosno osoba koje se iz drugih razloga nisu sposobne same brinuti o sebi i o svojim pravima i interesima.                                                            |
| <b>Načelo dispozicije i oficijelnosti-</b> U statusnim stvarima, stvarima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, stranke se u postupku pred sudom ne mogu odreći svojega zahtjeva, priznati zahtjev protivne stranke niti se nagoditi. |
| <b>Istražno načelo-</b> sud je ovlašten utvrđivati i činjenice koje stranke nisu iznijele, a može odlučiti da se dokazuju i činjenice koje su stranke priznale u postupku.                                                                                                                                  |
| <b>Načelo isključenja javnosti-</b> U postupku u kojem se odlučuje o statusnim stvarima, stvarima o roditeljskoj skrbi, osobnim odnosima i mjerama za zaštitu prava i dobrobiti djeteta te uzdržavanju djeteta javnost je isključena.                                                                       |

**OBITELJSKE STVARI** su bračne stvari, stvari u kojima se utvrđuje ili osporava majčinstvo ili očinstvo, stvari u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi, mjere za zaštitu prava i dobrobiti djeteta, uzdržavanje i druge obiteljske stvari.

**STATUSNE STVARI** su bračne stvari, stvari u kojima se utvrđuje ili osporava majčinstvo ili očinstvo te stvari lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti.

**RODITELJSKU SKRB ĆE IMATI SAMO JEDAN RODITELJ:** kad je drugi umro, proglašen umrlim, potpuno lišen poslovne spos., djelomice lišen p.s. u odnosu na roditeljsku skrb, ili ako je spriječen

**Srodnici ravne loze(*linea recta*)** –osobe koje potječu jedna od druge izravno ili neizravno (pretci i potomci).

**Srodnici pobočne loze( *linea transversa*)** – osobe koje potječu od zajedničkog pretka, a da ne potječu jedna od druge(Najbliži krvni srodnici pobočne loze su braća i sestre ,Za nastanak odnosa brata i sestre potrebna su 2 rođenja, Oni su srodni u drugom stupnju).

**ZABRANJENO SKLAPANJE BRAKA PO STUPNJEVIMA →** Propis ne dopušta sklapanje braka između srodnika ravne loze u svim stupnjevima srodstva.

Nedopušteno sklapanje braka između srodnika pobočne loze

**ZABRANJENO POSVOJENJE:**

osobe koje imaju zajedničkog pretka npr brat i sestra – pobočna loza 2. stupanj (Brat ne može posvojiti sestru)

Osobe koje potječu jedna od druge – ravna loza (baka ne može posvojiti unuče)

Skrbnik ne može posvojiti šticenika dok ga CZSS ne razriješi dužnosti

| SRODNIICI RAVNE LOZE                     | SRODNICI POBOČNE LOZE                                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| PRVI STUPANJ:majka/otac i sin/kćer,      | DRUGI STUPANJ: sestra i brat, polusestra/ polubrat,               |
| DRUGI STUPANJ: baka/djed i unuk/unuka,   | TREĆI STUPANJ:dijete i sestra/brat/polusestra/polubrat roditelja, |
| TREĆI STUPANJ: pradjedovi sa praunucima. | ČETVRTI STUPANJ: bratći i sestrične.                              |

| MJESNA NADLEŽNOST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Za procjenu podobnosti i prikladnosti za posvojenje                                                                                                                                                                                                                                                                                | centar za socijalnu skrb mjesta prebivališta, odnosno boravišta osoba koje imaju namjeru posvojiti.                                    |
| Postupak zasnivanja posvojenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta.                                                       |
| u poslovima skrbništva                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | određuje se prema prebivalištu, odnosno boravištu osobe koju treba staviti pod skrbništvo ili kojoj treba imenovati posebnog skrbnika. |
| Za stavljanje pod skrbništvo, odnosno za imenovanje posebnog skrbnika djetetu smještenom u ustanovu socijalne skrbi, odgojno-obrazovnu, zdravstvenu ili drugu ustanovu, odnosno udomiteljsku obitelj,                                                                                                                              | centar za socijalnu skrb posljednjeg prebivališta, odnosno boravišta djeteta.                                                          |
| Djetetu stranom državljaninu ili djetetu bez državljanstva koje se bez pratnje zatekne na teritoriju RH bez zakonskog zastupnika                                                                                                                                                                                                   | centar za socijalnu skrb na čijem je području ustanova u koju je dijete smješteno.                                                     |
| Ako šticenik promijeni prebivalište, odnosno boravište                                                                                                                                                                                                                                                                             | mijenja se i mjesna nadležnost centra za socijalnu skrb                                                                                |
| Ako se roditelji nisu sporazumjeli o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili ga je sud odbio odobriti, svaki roditelj ili dijete mogu podnijeti tužbu radi rješavanja pitanja s kojim će roditeljem dijete stanovati, načinu ostvarivanja roditeljske skrbi, osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem te uzdržavanju djeteta. | sud koji je opće mjesno nadležan za dijete.                                                                                            |
| Ako se tijekom postupka promijene okolnosti na kojima se temelji mjesna nadležnost                                                                                                                                                                                                                                                 | sud pred kojim je postupak pokrenut može predmet ustupiti sudu koji je postao mjesno nadležan ako je                                   |

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                             | očito da će se tako lakše provesti postupak ili ako je to potrebno radi zaštite osoba o kojima sud vodi osobitu brigu.                                                                                                                                                      |
| <b>U postupcima u kojima se odlučuje o dopuštenju za sklapanje braka</b>                                                                                                                                                    | sud koji je opće mjesno nadležan za osobu koja je podnijela prijedlog za donošenje odluke kojom se dopušta sklapanje braka.                                                                                                                                                 |
| <b>Za suđenje u povodu prijedloga za sporazumni razvod braka</b>                                                                                                                                                            | sud na čijem su području bračni drugovi imali posljednje zajedničko prebivalište.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Za odobravanje plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi</b>                                                                                                                                                                | sud koji je opće mjesno nadležan za dijete.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Za odobravanje sporazuma o uzdržavanju djeteta</b>                                                                                                                                                                       | sud koji je opće mjesno nadležan za dijete.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Za odobravanje sporazuma o uzdržavanju bračnog druga</b>                                                                                                                                                                 | sud na čijem području bračni drugovi imaju zajedničko prebivalište                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Za odlučivanje u pojednostavnjenom postupku u stvarima uzdržavanja</b>                                                                                                                                                   | uz sud opće mjesne nadležnosti, i sud prebivališta, odnosno boravišta djeteta.                                                                                                                                                                                              |
| <b>Postupci radi ostvarivanja pojedinih sadržaja roditeljske skrbi, povjeravanja ostvarivanja roditeljske skrbi zbog smrti roditelja, mirovanja ostvarivanja roditeljske skrbi i ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom</b> | sud koji je opće mjesno nadležan za dijete.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Za suđenje u postupcima radi izricanja mjera za zaštitu prava i dobrobiti djeteta</b>                                                                                                                                    | sud koji je opće mjesno nadležan za dijete.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Za suđenje u postupcima radi zaštite obiteljskog doma</b>                                                                                                                                                                | osim suda opće mjesne nadležnosti, sud koji je nadležan za rješavanje bračnog spora u prvom stupnju ili sud na području kojega se nalazi zajednička nekretnina koja predstavlja obiteljski dom ili sud na području kojega predlagatelj ima prebivalište, odnosno boravište. |
| <b>U postupcima radi nadomještanja pristanka za posvojenje djeteta</b>                                                                                                                                                      | sud na području kojeg je sjedište centra za socijalnu skrb koji je pokrenuo postupak.                                                                                                                                                                                       |
| <b>U postupcima radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti</b>                                                                                                                                                            | sud koji je opće mjesno nadležan za osobu prema kojoj se provodi postupak.                                                                                                                                                                                                  |
| <b>U postupcima radi donošenja rješenja o zdravlju štićenika</b>                                                                                                                                                            | sud koji je opće mjesno nadležan za štićenika.                                                                                                                                                                                                                              |

- Razvod braka (konstitutivna tužba)
- Utvrđenje da brak (ne) postoji (deklaratorna tužba)
- Poništaj braka (konstitutivna tužba)
- **DEKLARATORNA ODLUKA**- ne mijenja pravno stanje, samo proglašava ( ne postojanje braka)
- **KONSTITUTIVNA ODLUKA**- mijenja se pravno stanje( razvod, poništaj) pravomoćnom odlukom
- **KONDEMNATORNA ODLUKA**- nekome se nalaže da nešto učini, trpi, propusti ( uzdržavanje, povrat djeteta)

| NEPOSREDNI IZVORI   | POSREDNI IZVORI |
|---------------------|-----------------|
| Ustav               | Sudska praksa   |
| Zakon               | Pravna znanost  |
| Provedbeni propisi  |                 |
| Međunarodni ugovori |                 |

**POSLOVNA SPOSOBNOST**-podrazumijeva svojstvo da se vlastitim očitovanjima volje stječu prava i obveze. Potpuna poslovna sposobnost stječe se s navršених 18 godina života ili iznimno kod maloljetnika sklapanjem braka. Svatko je dužan obavijestiti CZSS o potrebi pružanja zaštite osobi koja zbog duševnih smetnji ili drugih uzroka nije sposobna brinuti se o svojim potrebama, pravima ili interesima ili ugrožava prava i interese drugih.

**POSTUPAK RADI LIŠENJA POSLOVNE SPOSOBNOSTI** može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak, njezini krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do drugog stupnja. U postupcima radi lišenja i vraćanja poslovne sposobnosti nadležan je sud koji je opće mjesno nadležan za osobu prema kojoj se provodi postupak. U prijedlogu za pokretanje postupka treba navesti činjenice na kojima se temelji prijedlog i predložiti dokaze kojima se utvrđuju te činjenice. CZSS, ako ocijeni da je to opravdano, predložit će sudu pokretanje tog postupka. Osoba o kojoj se radi mora imati posebnog skrbnika kojeg imenuje centar i ujedno mu određuje opseg ovlasti i dužnosti i to je dužan napraviti u roku **30 dana** od pravomoćnosti rješenja o lišenju p.s. On je dužan podnijeti izvješće o svom radu na zahtjev centra u tijeku obavljanja poslova u roku koji odredi centar, kao i po okončanju slučaja za koji je bio imenovan i to u roku **8 dana**. Sud odlučuje u izvanparničnom postupku. Prije donošenja odluke pribavit će mišljenje liječnika vještaka o zdravstvenom stanju osobe. **PRETPOSTAVKE ZA LIŠENJE:** Sud će u izvanparničnom postupku punoljetnu osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije sposobna brinuti o nekom od svojih prava, potreba ili interesa, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba o kojima je dužna skrbiti se, u tom dijelu lišiti poslovne sposobnosti. Ta osoba ne može biti potpuno lišena p.s. Prije donošenja rješenja o lišenju poslovne sposobnosti sud će pribaviti stručno mišljenje vještaka odgovarajuće grane medicine o zdravstvenom stanju osobe. Rješenjem će odrediti radnje i poslove koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti u odnosu na osobno stanje te imovinu. Za poslove koji nisu određeni u odluci osoba lišena p.s. ima poslovnu sposobnost te ih može samostalno poduzimati.